Contratto di finanziamento a termine

Rif. interno banca agente: TL/2022/0439

Estratto della copia sottoscritta del 30 novembre 2022, contenente gli articoli 1, 8, 12, 14, 15 e 16 e l'Allegato 1. Gli articoli non riprodotti riguardano utilizzo, rimborso, garanzie reali, impegni informativi e disposizioni finali.

TRA

Selva Digitale S.r.l., con sede in Milano, Via Ostiglia 14, C.F. e P.IVA 07318250962 (la "Società" o il "Debitore");

Banca del Lago S.p.A., con sede in Como, Via Volta 8, iscritta all'albo delle banche al n. 5471, in qualità di banca organizzatrice, banca agente (l'"Agente") e finanziatore;

e gli ulteriori istituti indicati nell'Allegato 1 (congiuntamente ai precedenti, i "Finanziatori").

Articolo 1 — Definizioni

1.1 Nel contratto e negli allegati:

«Impegno»: con riferimento a ciascun Finanziatore, l'importo indicato accanto al suo nome nell'Allegato 1, come di volta in volta modificato per effetto dei trasferimenti eseguiti ai sensi dell'articolo 16.

«Impegni Totali»: la somma degli Impegni di tutti i Finanziatori, pari alla data del contratto a euro 12.000.000 (dodici milioni).

«Maggioranza dei Finanziatori» (Majority Lenders): uno o più Finanziatori i cui Impegni siano complessivamente pari o superiori al 66,67% degli Impegni Totali, calcolati alla data della richiesta trasmessa dall'Agente.

«Cambio di Controllo»: il verificarsi di una qualsiasi delle seguenti circostanze: (i) i soci che alla data del contratto detengono il capitale della Società cessano di detenere, direttamente o indirettamente, la maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria della Società; (ii) un soggetto o più soggetti che agiscono di concerto acquisiscono, direttamente o indirettamente, tale maggioranza; (iii) la Società è oggetto di fusione, scissione o altra operazione straordinaria che produca uno degli effetti che precedono.

«Data di Scadenza Finale»: il 30 novembre 2029.

«Giorno Lavorativo Bancario»: giorno diverso dal sabato e dalla domenica nel quale le banche sono aperte al pubblico in Milano e nel quale il sistema TARGET è operativo.

«Portale dell'Agente»: l'applicazione telematica messa a disposizione dall'Agente ai Finanziatori e alla Società per lo scambio delle comunicazioni relative al finanziamento, accessibile con le credenziali rilasciate dall'Agente.

«Registro dei Finanziatori»: il registro tenuto dall'Agente nel quale sono annotati i Finanziatori, i rispettivi Impegni e i trasferimenti eseguiti ai sensi dell'articolo 16.

Articolo 8 — Interessi e commissioni

8.1 Sulle somme utilizzate maturano interessi al tasso Euribor a tre mesi, rilevato secondo la convenzione del contratto, maggiorato di un margine di 200 punti base, con liquidazione trimestrale posticipata. Ove l'Euribor risulti negativo, esso è convenzionalmente pari a zero.

8.2 La Società corrisponde all'Agente una commissione di agenzia di euro 25.000 annui, pagabile in via anticipata al 30 novembre di ciascun anno.

8.3 Il finanziamento è rimborsato in unica soluzione alla Data di Scadenza Finale, salvo i rimborsi anticipati obbligatori previsti all'articolo 9.

Articolo 12 — Comunicazioni

12.1 Tutte le comunicazioni fra la Società, l'Agente e i Finanziatori, comprese le richieste di modifica e di rinuncia di cui all'articolo 15, sono trasmesse mediante il Portale dell'Agente e si considerano ricevute nel momento in cui il Portale ne registra il caricamento, se avvenuto entro le ore 17.00 di un Giorno Lavorativo Bancario, e nel Giorno Lavorativo Bancario successivo negli altri casi.

12.2 Le comunicazioni della Società ai Finanziatori sono indirizzate esclusivamente all'Agente, che provvede a inoltrarle. Non producono effetti verso i Finanziatori le comunicazioni inviate direttamente ai singoli istituti.

12.3 Qualora il Portale risulti indisponibile, le comunicazioni sono validamente effettuate a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo dell'Agente agency.milano@pec.bancadellago.it, con successivo caricamento sul Portale non appena possibile.

12.4 Recapiti dell'Agente: Banca del Lago S.p.A., Servizio Agency e Finanza Strutturata, Via Broletto 30, 20121 Milano.

Articolo 14 — Eventi di Default

14.1 Costituisce Evento di Default il verificarsi di un Cambio di Controllo della Società, salvo che i Finanziatori vi abbiano preventivamente rinunciato con la delibera di rinuncia (waiver) adottata secondo l'articolo 15 e comunicata alla Società dall'Agente anteriormente al perfezionamento dell'operazione.

14.2 Costituisce inoltre Evento di Default il mancato pagamento alla scadenza di somme dovute a titolo di capitale, interessi o commissioni, se non sanato entro tre Giorni Lavorativi Bancari.

14.3 Costituisce Evento di Default il mancato rispetto dei parametri finanziari di cui all'articolo 10, verificati sui dati di bilancio annuali e semestrali.

14.4 Costituiscono altresì Eventi di Default: la falsità di una dichiarazione resa nel contratto; la cessazione o la sostanziale modificazione dell'attività della Società; l'assoggettamento della Società a procedure concorsuali o l'avvio di procedure esecutive per importi superiori a euro 300.000; l'inadempimento di altre obbligazioni finanziarie per importi superiori a euro 250.000 (cross default).

14.5 Al verificarsi di un Evento di Default non sanato, l'Agente, su istruzione della Maggioranza dei Finanziatori, può con comunicazione scritta alla Società: (i) dichiarare la Società decaduta dal beneficio del termine ed esigere il rimborso immediato del capitale, degli interessi e di ogni altra somma dovuta; (ii) sospendere ogni ulteriore utilizzo; (iii) escutere le garanzie.

14.6 La Società informa senza ritardo l'Agente del verificarsi di un Evento di Default e delle misure adottate per porvi rimedio.

Articolo 15 — Modifiche e rinunce

15.1 Richiedono il consenso unanime di tutti i Finanziatori le modifiche che riguardano: la misura del margine e delle commissioni; l'importo e la valuta degli Impegni; le date di pagamento e la Data di Scadenza Finale; la liberazione delle garanzie; la definizione di Maggioranza dei Finanziatori e il presente articolo 15.1.

15.2 Ogni altra modifica del contratto, nonché ogni rinuncia a un diritto dei Finanziatori, compresa la rinuncia agli effetti di un Evento di Default già verificatosi o che possa verificarsi, è validamente adottata con il consenso della Maggioranza dei Finanziatori e vincola tutti i Finanziatori e la Società.

15.3 La richiesta è presentata dalla Società all'Agente per il tramite del Portale, corredata della documentazione occorrente. L'Agente la trasmette ai Finanziatori entro due Giorni Lavorativi Bancari e raccoglie le adesioni nel termine da esso indicato, non inferiore a dieci Giorni Lavorativi Bancari. L'esito è comunicato alla Società dall'Agente.

15.4 Le modifiche e le rinunce sono valide soltanto se risultanti da atto scritto sottoscritto dall'Agente in nome e per conto dei Finanziatori aderenti e dalla Società.

15.5 L'omissione o il ritardo dell'Agente o di un Finanziatore nell'esercizio di un diritto non costituisce rinuncia allo stesso, né l'esercizio parziale di un diritto ne preclude l'ulteriore esercizio.

Articolo 16 — Cessioni e trasferimenti

16.1 La Società non può cedere il contratto né i diritti e gli obblighi da esso derivanti.

16.2 Ciascun Finanziatore può trasferire in tutto o in parte il proprio Impegno e i crediti connessi ad altra banca, intermediario finanziario vigilato o fondo di credito, mediante certificato di trasferimento sottoscritto dal cedente, dal cessionario e dall'Agente, e trasmesso all'Agente per il tramite del Portale.

16.3 Il trasferimento produce effetti dalla data di annotazione nel Registro dei Finanziatori. L'Agente aggiorna il Registro entro cinque Giorni Lavorativi Bancari dal ricevimento del certificato.

16.4 L'Agente rilascia alla Società, su richiesta di questa e comunque in occasione di ciascuna richiesta formulata ai sensi dell'articolo 15, un estratto aggiornato del Registro dei Finanziatori con l'indicazione degli Impegni e delle relative percentuali.

16.5 Il trasferimento non richiede il consenso della Società, salvo che il cessionario sia un soggetto concorrente della Società, ipotesi nella quale è necessario il consenso scritto della stessa, che non può essere irragionevolmente negato.

Milano, 30 novembre 2022

Per Selva Digitale S.r.l. — dott.ssa Elena Sacchi

Per Banca del Lago S.p.A., anche quale Agente — dott. Emanuele Traversi, responsabile finanza strutturata

Per i Finanziatori, in forza dei poteri conferiti, l'Agente come sopra rappresentato.

Allegato 1 — Finanziatori e Impegni alla data di sottoscrizione

Finanziatore	Ruolo	Impegno (euro)	Quota sugli Impegni Totali
Banca del Lago S.p.A.	Banca organizzatrice, Agente e finanziatore	4.500.000	37,50%
Cassa di Risparmio di Vertena S.p.A.	Finanziatore	3.000.000	25,00%
Nordbank Europe AG — filiale di Milano	Finanziatore	2.400.000	20,00%
Corniola Credit Fund SICAF S.p.A.	Finanziatore	1.200.000	10,00%
Banca Popolare di Marnate S.c.p.A.	Finanziatore	900.000	7,50%
Impegni Totali		**12.000.000**	**100,00%**